

一、单选题 (1-15 题)

第 1 题

期货交易实行 () 结算制度

- A 次日负债
- B 当日负债
- C 当日无负债
- D 次日无负债

答案: C

解析: 期货交易核心制度为当日无负债结算制度, 又称逐日盯市制度。每个交易日结束后, 结算机构按当日结算价清算交易者全部持仓、盈亏、保证金; 保证金不足需及时补足, 否则强制平仓。其余选项均无对应法规制度。

第 2 题

根据《证券公司风险处置条例》, 证券公司出现重大风险, 在实施某些风险处置措施过程中达到规定条件的, 可以由证监会对其进行行政重组。上述风险处置措施不包括 () 。

- A 接管
- B 停业整顿
- C 托管
- D 撤销证券业务许可

答案: D

解析：接管、托管、停业整顿属于临时性风险管控措施，企业仍具备重组盘活基础；撤销证券业务许可是终极处罚，企业丧失经营资质，无法开展行政重组，不属于题干所列处置措施。

第 3 题

公司监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由（）以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

A 1/3

B 2/3

C 全体

D 半数以上

答案：D

解析：《公司法》规定，监事会主席无法履职时，由半数以上监事共同推举一名监事代为召集、主持会议。1/3、2/3 无法律依据，全体监事推举要求过高，不符合法条原文。

第 4 题

根据《公司法》，有限责任公司的权力机构是（）。

A 总经理

B 监事会

C 股东会

D 董事会

答案：C

解析：

1. 股东会：有限责任公司最高权力机构，决定增资、分红、合并分立等重大事项；
2. 总经理：日常经营执行负责人；监事会：内部监督机构；董事会：经营决策执行机构，均非权力机构。

补充：股份有限公司权力机构为股东大会。

第 5 题

董监高人员离职（）后不能转卖股份。

- A 半年
- B 一年
- C 两年
- D 三年

答案：A

解析：《公司法》股份转让限制：

1. 任职期：每年转让不超过持股总数 25%；
2. 上市锁定期：股票上市 1 年内不得转让；
3. 离职锁定期：离职后半年内，禁止转让所持本公司股份。

第 6 题

根据《证券法》，代销协议应当载明的事项不包括（）。

- A 代销证券的种类、数量、金额及发行价格
- B 代销的付款方式及日期
- C 侵权责任
- D 代销的期限及起止日期

答案：C

解析：法定代销 / 包销协议必备记载内容：当事人信息、证券基础信息、承销期限、付款方式、承销费用、违约责任。法条仅要求约定违约责任，无强制载明“侵权责任”，因此 C 不属于法定事项。

第 7 题

根据《证券法》，持有公司（）以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等均属于证券交易内幕信息的知情人员。

A 10%

B 20%

C 5%

D 15%

答案：C

解析：5% 是大股东认定、举牌线、内幕知情人划分法定门槛，持有公司 5% 以上股份的股东及其关联董监高，属于法定内幕信息知情人。

第 8 题

证券公司应当制定合规管理的基本制度，经（）审议通过后实施。

A 股东（大）会

B 董事会

C 监事会

D 总经理办公会

答案：B

解析：董事会负责审定合规管理基本制度，对公司合规管理承担最终责任；股东会仅审批顶层重大事项，监事会只负责监督制度落地，总经理办公会仅执行细化制度，无审议权限。

第 9 题

根据《证券公司声誉风险管理指引》，下列不属于声誉风险管理应遵循的原则是（）。

A 从高层做起原则

B 审慎管理原则

C 快速响应原则

D 预防第一原则

答案：A

解析：声誉风险管理四大法定原则：全程全员原则、预防第一原则、审慎管理原则、快速响应原则。题干“从高层做起”表述错误，并非仅高层参与，全体员工均需落实声誉风控。

第 10 题

证券的包销、代销期限最长不超过（）。

A 180 日

B 90 日

C 60 日

D 360 日

答案：B

解析：《证券法》明确规定，证券代销、包销期限最长不得超过90日，限制承销周期过长，避免资金长期占用、影响证券流通效率。

第 11 题

根据《公司法》，关于可以用作有限责任公司出资的财产的说法，错误的是（）。

- A 知识产权
- B 实物
- C 货币
- D 土地所有权

答案：D

解析：合法出资形式包含货币、实物、知识产权、土地使用权等可估价、可转让财产；我国土地所有权归国家 / 集体，企业、个人仅持有土地使用权，无法以土地所有权出资。

第 12 题

根据《证券法》，公开发行股票，代销、包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报（）备案。

- A 国务院证券监督管理机构
- B 证券交易所
- C 证券登记结算公司
- D 中国证券业协会

答案：A

解析：承销期满后，发行人需将完整发行情况向证监会（国务院证券监督管理机构）备案，交易所、登记结算公司、证券业协会不承接发行备案工作。

第 13 题

根据《证券法》，证券公司在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式是（ ）。

- A 全额包销
- B 自行销售
- C 余额包销
- D 代销

答案：D

解析：

1. 证券代销：券商仅代为销售，剩余证券全部退回发行人；发售量不足 70% 认定为发行失败；
2. 全额包销：券商一次性买断全部证券；余额包销：承销结束自行购入剩余证券；
3. 自行销售是发行人自主售卖，不属于券商承销业务。

第 14 题

根据《证券法》，证券承销业务的种类不包括（ ）。

- A 自行销售
- B 代销

C 全额包销

D 余额包销

答案：A

解析：证券公司法定承销业务分为代销、包销，包销细分为全额包销、余额包销；自行销售是发行人直接发售证券，不通过券商承销，不属于承销业务范畴。

第 15 题

根据《证券法》，向特定对象发行证券累计超过（）人属于公开发行，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内。

A 100

B 1000

C 500

D 200

答案：D

解析：公开发行两条判定标准：①向不特定对象发行；②向特定对象发行累计超 200 人（员工持股员工不计入），满足任意一条即认定为公开发行，需履行严格注册与信息披露流程。

二、多选题（16-19 题）

第 16 题

中国证监会及其派出机构在对证券公司信息技术管理及服务活动的监管过程中，可以采用（）等方式开展现场检查及非现场检查。

A 渗透测试

- B 漏洞扫描
- C 信息技术风险评估
- D 委托其他证券公司开展检查

答案：ABC

解析：监管法定检查手段包含渗透测试、漏洞扫描、信息技术风险评估；证监会不得委托同业证券公司开展检查，仅可委托第三方专业技术机构，D 选项错误。

第 17 题

根据《证券法》证券的发行交易活动，必须遵循的原则，包括（）。

- A 公平
- B 公正
- C 公开
- D 公允

答案：ABC

解析：证券市场核心“三公原则”：公开（充分信息披露）、公平（投资者平等交易机会）、公正（监管裁判一视同仁）；“公允”不属于法定交易原则，排除 D。

第 18 题

证券公司内部控制应当遵循的原则包括（）。

- A 健全
- B 合理

C 制衡

D 独立

答案：ABCD

解析：证券公司内控四大法定原则：

1. 健全：事前、事中、事后全流程覆盖，覆盖全部业务、人员；
2. 合理：匹配公司规模、业务、风险，控制成本合理；
3. 制衡：岗位权责分离、相互约束，前中后台隔离；
4. 独立：内控监督部门独立于业务部门，不受业务干预。

第 19 题

证券公司内部控制原则是（ ）。

A 健全

B 合理

C 制衡

D 审慎

答案：ABC

解析：内控法定原则为健全、合理、制衡、独立；审慎属于声誉风险管理、全面风险管理原则，不属于内部控制原则，不选 D。

20 多选题

下列关于合伙企业的说法，正确的是（ ）。

A 合伙人必然对合伙企业债务承担无限连带责任

B 合伙企业是经营性组织

C 合伙企业以其财产对外承担有限责任

D 普通合伙人对合伙企业债务承担有限责任

答案：B

解析：

1. 合伙企业定义：自然人、法人、其他组织订立合伙协议，共同出资、共担风险、共享收益，属于经营性组织，B 正确。
2. A 错误：合伙企业分普通合伙、有限合伙，有限合伙人仅承担有限责任，并非所有合伙人都无限连带。
3. C 错误：合伙企业无独立法人资格，不能独立承担有限责任，普通合伙人要兜底偿债。
4. D 错误：普通合伙人对企业债务承担无限连带责任，有限合伙人才是有限责任。

21 多选题

中国证监会及其派出机构在对证券公司信息技术管理及服务活动的监管过程中，可以采用（）等方式开展现场检查及非现场检查。

- A 渗透测试
- B 漏洞扫描
- C 信息技术风险评估
- D 委托其他证券公司开展检查

答案：ABC

解析：

证监会监管券商信息技术合规时，法定检查手段包含：渗透测试、漏洞扫描、信息技术风险评估，ABC 正确。

D 错误：监管检查只能由证监会、派出机构、指定第三方专业技术机构执行，不得委托其他证券公司开展检查，存在利益冲突。

22 多选题

根据《证券法》证券的发行交易活动，必须遵循的原则，包括（）。

- A 公平
- B 公正
- C 公开
- D 公允

答案：ABC

解析：

《证券法》明确，证券发行、交易全程严格遵守公开、公平、公正三公原则：

1. 公开：信息充分披露，透明化；
2. 公平：所有投资者法律地位平等，交易机会均等；
3. 公正：监管、裁判中立，一视同仁；

D “公允” 不属于法定三大原则。

23 多选题

证券公司内部控制应当遵循的原则包括（）。

- A 健全
- B 合理
- C 制衡
- D 独立

答案：ABCD

解析：

券商内控四大法定原则：

1. 健全：事前、事中、事后全覆盖，覆盖全部业务、人员、环节；
2. 合理：内控体系匹配公司规模、业务、风险，控制成本合理；
3. 制衡：权责分离、岗位互相牵制，前后台业务隔离；
4. 独立：内控监督部门独立于业务部门，不受干预。

24 多选题

证券公司内部控制原则是（）。

- A 健全
- B 合理
- C 制衡
- D 审慎

答案：ABC

解析：

证券公司内控法定三核心原则：健全、合理、制衡。

“独立” 是完整四原则版本，本题选项无独立；D 审慎不属于内控基本原则，审慎是风险管理通用要求，不列入内控四大原则。

25 多选题

证券公司每年规定时间内应报送柜台市场业务年度报告，下列关于报告内容的说法，正确的有（）。

- A 投资者适当性管理

B 登记结算

C 风险及合规管理

D 交易情况

答案：ABCD

解析：

券商柜台市场业务年度报告报送要求，内容包括：

柜台业务总体交易情况、登记结算数据、投资者适当性管理执行情况、整体风险控制与合规管理记录，四项均为强制披露内容。

26 多选题

下列事项应当经中国证监会核准的有（）。

A 证券公司合并

B 证券公司变更证券业务范围

C 证券公司破产

D 证券公司停业

答案：ABCD

解析：

《证券公司监督管理条例》规定，以下重大事项必须证监会事前批准：

1. 合并、分立；
2. 停业、解散、破产；
3. 增减资、变更业务范围；
4. 变更实控人、5% 以上股权等。

合并、变更业务、停业、破产全部属于核准事项。

27 多选题

流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以（）

的资金需求的风险。

- A 进行套期保值
- B 履行其他支付义务
- C 满足正常业务开展
- D 偿付到期债务

答案：BCD

解析：

流动性风险官方定义：无法低成本筹措资金，偿付到期债务、履行各类支付义务、支撑日常业务经营的风险。

A 套期保值是对冲市场价格波动的操作，和资金兑付、日常经营资金需求无关，不属于流动性风险定义范畴。

28 多选题

证券公司合规部门中具备 3 年以上（）等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的 1.5%，且不得少于 5 人。

- A 会计
- B 客户服务
- C 法律
- D 金融

答案：ACD

解析：

合规人员资质硬性要求：需拥有 3 年以上证券、金融、法律、会计、信息技术相关从业经验；

客户服务属于基础前台业务，不属于合规专业领域，B 不选。

29 多选题

法律关系的特征主要有（）。

- A 以权利和义务为内容的一种社会关系
- B 法律主体之间的一种社会关系
- C 以法律规范为基础形成的一种社会关系
- D 社会组织之间的一种市场关系

答案：ABC

解析：

法律关系三大核心特征：

1. 以现行法律规范作为产生基础；
2. 发生在法律主体（自然人、法人、非法人组织）之间；
3. 核心内容是法定权利与法定义务；

D 错误：法律关系不限于社会组织、不限于市场，自然人之间人身、婚姻、借贷也属于法律关系。

30 多选题

下列关于证券自营业务的风险控制指标正确的是（）。

- A 持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的 30%
- B 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过 5%
- C 自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的 100%
- D 自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的 500%

答案：ABCD

解析

自营业务四项风控硬性指标：

1. 自营权益类证券 + 衍生品总额 $\leq$ 净资本 100% (C 对)；
2. 自营非权益类证券 + 衍生品总额 $\leq$ 净资本 500% (D 对)；
3. 单只权益证券成本 $\leq$ 净资本 30% (A 对)；
4. 单只权益证券市值占该股票总市值 $\leq$ 5% (B 对)。

31 多选题

关于股份有限公司的股票交易，依据《证券法》，以下属于内幕信息知情人的有（）。

- A 赵某，股份有限公司的董事
- B 钱某，持有公司 3% 股份的股东
- C 孙某，证监会工作人员，对公司股票的发行、交易进行管理
- D 李某，股份有限公司会计，可获取少量内幕信息

答案：ACD

解析

内幕知情人范围：

1. 发行人董监高（董事 A、财务会计 D 均属于）；
2. 持有公司 5% 以上股份的股东，B 仅 3%，不属于；
3. 监管机构工作人员（证监会监管人员 C 属于）。

32 多选题

根据《证券公司融资融券业务管理办法》，投资者对证券发行人的权利包括（）。

- A 请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利
- B 请求召开证券持有人会议
- C 参加证券持有人会议
- D 配售股份的认购

答案：ABCD

解析

投资者持有证券享有的完整股东权利：

参加 / 请求召开持有人会议、提案表决、优先认购配售股份、请求分红分配投资收益，四项全部正确。

33 多选题

根据《证券法》，下列关于证券的销售期限的说法，正确的有（）。

- A 证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日
- B 证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券
- C 证券的代销、包销期限最长不得超过 180 日
- D 公开发行股票，代销、包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报国务院证券监督管理机构备案

答案：ABD

解析

1. A 正确、C 错误：承销（代销 / 包销）法定最长期限 90 天；
2. B 正确：承销期券商不得自留、预购承销证券，必须优先对外

发售;

3. D 正确: 承销期满, 发行人必须向证监会报备全部发行数据。

34 多选题

根据《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》, 债券相关业务应当按照经纪、() 等业务类型分开办理。

A 自营

B 承销

C 资管

D 投资顾问

答案: ABCD

解析

债券业务隔离要求: 经纪、自营、承销、资产管理、证券投资顾问五类业务必须分岗、分户、分资金独立办理, 防范利益冲突, 人员、账户、信息完全隔离。

35 多选题

下列关于证券投资顾问与发布证券研究报告基本关系的说法, 错误的有 ()。

A 服务方式和内容相同

B 市场影响有所不同

C 立场相同

D 服务对象有所不同

答案: AC

解析

两者核心区别：

1. 立场不同 (C 错误)：投顾站在特定客户立场；研报保持独立客观中立；
2. 服务内容不同 (A 错误)：投顾提供个股买卖、资产配置建议；研报只做证券估值定价分析；
3. BD 为正确描述，本题选错误选项 AC。

36 多选题

内幕交易禁止行为包含 ()。

- A 内幕信息公开前买卖标的证券
- B 泄露内幕信息给他人
- C 利用内幕信息建议他人交易
- D 信息公开后正常交易

答案：ABC

解析

三类法定内幕交易违法行为：

- ①在内幕信息未公开前自行买卖证券；②向他人泄露内幕信息；③利用内幕信息劝诱他人交易；

信息完全公开后交易属于合法行为，D 不选。

37 多选题

证券公司经营证券经纪业务，需建立客户适当性管理，要求包含 ()。

- A 了解客户风险承受能力

- B 匹配对应风险等级产品
- C 充分揭示投资风险
- D 向高风险承受客户强制购买衍生品

答案：ABC

解析

适当性管理核心流程：

全面测评客户风险承受能力→充分揭示产品风险→向客户匹配与其风险等级适配的金融产品；

D 错误：严禁强制客户购买任何产品，客户拥有自主选择权。

38 多选题

属于证券业从业人员禁止行为的有（）。

- A 编造传播虚假信息误导投资者
- B 私下接受客户委托代客理财
- C 向客户推荐无依据个股预测
- D 按规定披露执业信息

答案：ABC

解析

A、B、C 均为法规明确禁止执业行为：

1. 禁止编造、传播虚假市场信息；
2. 禁止私下代客理财，必须通过公司统一签约；
3. 禁止无客观依据预测个股涨跌；

D 是从业人员合规义务，不属于禁止行为。

39 多选题

合伙企业有下列（）情形之一的，应当解散。

- A 2/3 合伙人决定解散
- B 合伙人已不具备法定人数满 30 天
- C 合伙期限届满，合伙人决定不再经营
- D 依法被吊销营业执照

答案：BCD

解析

合伙企业法定解散情形：

1. 合伙到期全体合伙人决定停止经营（C）；
2. 合伙人数量不足法定要求，满 30 日（B）；
3. 依法吊销执照、责令关闭（D）；

A 错误：必须全体合伙人一致同意才可决议解散，2/3 表决无效。

40 多选题

关于合伙企业，下列说法正确的是（）。

- A 有限合伙人转变为普通合伙人，其在有限合伙人期间承担无限连带责任
- B 有限合伙人转变为普通合伙人，其在有限合伙人期间承担有限责任
- C 普通合伙人转变为有限合伙人，其在普通合伙人期间承担无限连带责任
- D 普通合伙人转变为有限合伙人，其普通合伙人期间承担有限责任

答案：AC

解析

合伙人身份转换债务承担规则：

1. 有限合伙人转普通合伙人：前后全部债务均无限连带 (A 正确, B 错误)；
2. 普通合伙人转有限合伙人：转换之前的债务无限连带，转换后按有限合伙人规则仅以出资额担责 (C 正确, D 错误)。

41 判断题

普通投资者应至少在信息告知、风险警示、适当性匹配三个方面享有特别保护。()

A 对

B 错

答案：A (对)

解析

法规明确普通投资者三大专项保护：

1. 信息告知：信息真实完整、通俗易懂；
2. 风险警示：销售高风险产品全程录音录像充分警示；
3. 适当性匹配：出具书面匹配意见并留存记录。题干表述完全正确。

42 判断题

根据《证券投资基金法》，采用封闭式运作方式的基金，是指基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额持有人不得申请赎回的基金。()

A 对

B 错

答案：A（对）

解析

封闭式基金核心定义：

基金存续期内份额总额固定，投资者不能向基金公司赎回，仅能在二级市场买卖；开放式基金份额总额不固定，可随时申购赎回。题干描述符合法条。

43 判断题

根据《证券公司监督管理条例》，客户的交易结算资金、证券资产管理客户的委托资产属于客户，应当与证券公司、指定商业银行、资产托管机构的自有资产相互独立、分别管理。非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形，任何单位或者个人不得对客户的交易结算资金、委托资产申请查封、冻结或者强制执行。（）

A 对

B 错

答案：A（对）

解析

客户资产独立隔离制度：

客户资金、资管委托资产所有权归客户，和券商、银行、托管人自有资产完全分开；只有客户自身债务，司法机关才可查封冻结，机构自身债务不得动客户资产，同时券商禁止用客户资产对外担保、融资。

44 判断题

另类子公司可以进行融资，但不可以进行担保和贷款。（）

A 对

B 错

答案：B（错）

解析

另类子公司禁止行为：不得从事融资、担保、贷款业务，题干说“可以融资”违反规定，表述错误。

45 判断题

从业人员可以对证券价格涨跌做出确定性预判。（）

A 对

B 错

答案：B（错）

解析

执业行为禁止规定：严禁从业人员对个股涨跌、市场走势作出确定性、保证性预测，市场存在不确定性，只能客观分析，不能给出肯定涨跌判断。

46 判断题

行政重组期限一般不超 12 个月，可延长 6 个月。（）

A 对

B 错

答案：A（对）

解析

风险处置中行政重组法定时限：重组计划实施期限最长 12 个月；期满未完成，证监会可批准延长，延长期限不得超过 6 个月。

47 判断题

证券投资咨询人员只需专科学历即可执业登记。（）

A 对

B 错

答案：B（错）

解析

投顾执业登记硬性学历要求：本科及以上学历，专科不符合登记条件，同时需要通过从业考试、完成后续培训。

48 判断题

证券公司应当根据系统变更、业务变化等情况，持续更新应急预案。
证券公司应当根据应急预案定期组织关键岗位人员开展应急演练，演练频率不低于每两年一次，并确保应急演练在 3 年内覆盖全部重要信息系统。（）

A 对

B 错

答案：B（错）

解析

券商信息技术应急管理规定：应急演练每年至少开展一次，不是两年一次，题干频率描述错误。

